

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3201/2536

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
บริษัท วีระ ธรรม ก่อสร้าง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 65, มาตรา 680, มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30

จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์สาขาถนนลาดพร้าว ซอย 99 ไม่ใช่สาขาอินทามระที่จำเลยที่ 1 นำเช็คมาขายลดในภายหลังซึ่งจำเลยที่ 1 ได้โอนบัญชีมาแล้วสาขาของโจทก์นั้นไม่ว่าสาขาใดก็คือส่วนหนึ่งของโจทก์นั่นเอง สัญญาค้ำประกันระบุว่า หนี้รับซื้อลดตัวเงินซึ่งรวมถึงหนี้ขายลดเช็คตามฟ้องด้วย จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ สิทธิเรียกร้องตามสัญญาขายลดเช็ค และสัญญาค้ำประกันไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) มีอายุความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกค้าของโจทก์ทั้งที่สาขาลาดพร้าว ซอย 99 และที่สาขาอินทามระ จำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอินทามระ จำนวนเงิน 2,645,000 บาท แล้วนำมาทำสัญญาขายลดเช็คเพื่อขอรับเงินไปก่อนกับโจทก์ที่สาขาอินทามระ โดยสัญญาว่าถ้าเช็คถึงกำหนดเรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1

ยอมชดใช้เงินจำนวนตามเช็คแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย และจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการขายลดเช็คของจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์ โดยยอมรับผิดชอบทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยไม่เกิน 250,000 บาท ครั้นเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์ทวงถาม แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้ศาลบังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 3,323,206.92 บาท และให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 250,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ขายลดเช็คของจำเลยที่ 1 ไว้แก่โจทก์ที่สาขาอินทามระสัญญาค้ำประกันเป็นเอกสารปลอม คดีโจทก์ขาดอายุความ และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,323,206.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,645,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 250,000 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นเฉพาะทุนทรัพย์ 250,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า สัญญาค้ำประกันมิได้ทำเพื่อค้ำประกันการขายลดเช็คตามฟ้องนั้น เห็นว่าแม้ตามสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ที่สาขาลาดพร้าว ซอย 99 ไม่ใช่ที่สาขาอินทามระที่

จำเลยที่ 1 นำเชื้คมาขายลดในภายหลังก็ตามแต่ตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่า จำเลยที่ 1 โอนบัญชีมาแล้ว และโจทก์ไม่ว่าสาขาใดก็คือส่วนหนึ่งของโจทก์นั่นเอง เมื่อสัญญาค้ำประกันข้อ 1 ระบุว่านี้รับซื้อลดตัวเงินซึ่งรวมถึงนี้ขายลดเชื้คตาม ฟ้องด้วยและจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันโดยตกลงรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อ โจทก์ จำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาทจำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ดังกล่าว

ส่วนปัญหาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ฟ้องขอให้บังคับ จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาขายลดเชื้คและขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชำระ หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าว มิได้ฟ้องบังคับให้ชำระเงินตามเชื้คโดยตรงสิทธิ เรียกร้องของโจทก์ตามสัญญาขายลดเชื้คและตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวไม่มี กฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม(มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) คือมีอายุความ 10 ปี จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเพราะโจทก์เรียกเก็บเงินตามเชื้คไม่ได้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2530 คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกา ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ